

מסורת הש"ס

א) חולין דף מ. ט) נע' מוס' חולין ת. ד"ה מותר, א) וזכום ה' ק"ב. קטו: מנחות ד. תמורה יח. (מיר לה: ע"ש), ד) תמורה דף כ: שבושט י"א, א) נדף פד., ו) וזכום פה:, ו) נדף מ:, ח) וזכום ב:, ע) נדף כ: במשנה, ו) ועי' מוס' חולין יג: ד"ה מקרובת,

תורה אור השלם

1. ואתה ונבין אתה חשמוך את דבוקתם לכל דבר המזבח ולמבית לפרכת וצדקתם צבדת מתנה אמן את דבוקתם והקר הקרב יקום:

במדבר יח ו

גליון הש"ס

ברש"י ד"ה מירי אבר מן החי לב"ע ע' טו"י אמן מנינה י"ג ע"צ ד"ה אין אסור:

מוסף תוספות

א. דאי מדרבנא א"כ תיקן להוציאו מירי טומאה דאורייתא. מוס' חולין יג: ב. כיון דבענין רחמי עקירה ניתוק, מוס' שאנן ג. ומיהו לאחר ניתק לא גוררין כולי האי כמו ניתוק דליכא למיחש כולי האי ולא מיחלף לפני כפרה כל כך הואיל וכבר ניתק. שם. ד. ולעיל. שם. ועי' מהרש"א. ה. מה שכתפו להיות לאחר עקירה. מוס' מנחות ד. ג. יהיה בלא עקירה דהיינו עולה. שם. ולא בהוויתו דמעיקרא ולא יקרב עולה. מוס' שאנן. ו. ולא גמירי באשם ורעה אלא גמירי. שם.

רבינו חננאל

בחג"י שחטו שלא לאוכליו ושלא למטויו ולעלות ולטמאם כו'. ואמרין פשיטא מדרגתין בפקדון דהמדי שחטו שלא לאוכליו ושלא למטויו לערלים ולטמאים פסול, מדקתני הוות פסול הכה השחוט בשבת כי האי גונא כיון דהובח פסול ודאי הוא חייב, אבל לאוכליו ושלא לאוכליו וכו', כיון דהתם כשר הכה ודאי פסול. ואסיקנא לעולם לא היה צריך למיתנינוהו הני כוליה להכא דבמילא שמעינן לה אלא משום דבעי אשמעי' פלוגתא דרבי אליעזר ורבי יהושע בשאר זבחים שחטון לשם פסח אם אינן ארויין חייב ואם הן ארויין ר' אליעזר מחייב ור' יהושע פטור. בעי מר' זריקא לדברי האומר בשבת לא בחבורה פטור. פי' העושה חבורה בשבת מקלקל הוא ותנן כל המקלקלין פטורין, השחוט שלא לשמו ושלא לאוכליו כגון אלו כולן שחובט פסול, מאי תיקן דקתני חייב. אמר ליה תימן שאם עלו למזבח לא ירדו, דתנן בשחיטת קדשים פ"ט המזבח מקדש את הראוי לו, ר' יהושע אומר כל האדם לאישים אם עלה לא ירד שנאמר היא העולה [על מוקדת]. ר"ג אומר כל הראוי למזבח אם עלה לא ירד שנאמר העולה [על המזבח]. אין בין דברי ר' יהושע לדברי ר"ג אלא הדם והנפכים. ר' שמעון אומר הובח כשר והנפכים פסולין, הנהכים כשרים והובח פסול, אפי' זה היה הובח לא ירד והנפכים ירדו. ותנא כל הובחים שעלו לגבי המזבח ונמצאו פסולין חיי אלו שחטו בשבת ונמצא

עבודת משה. מתנות כהונה שנתתי לכם הרי הן כעבודה: **פשיטא כיון דהסס**. בתמיד נשחט (לעיל סא). תנן דפסח שלא לאוכליו פסול: **הכא**. דבשבת קאי ממילא שמעינן דחייב: **משום**. דבעי למיתנא סיפא לאוכליו ושלא לאוכליו פטור תנא רישא שלא לאוכליו חייב: **לדברי האומר**. במס' שבת

(דף קו.): **מקלקל בחבורה**. העושה חבורה בשבת לקלקלה שאינו מתקן פטור ואין חובל חייב משום שבת אלא שחט שמתקן או חובל בזהמה וצריך לדם להאכילו לכלזו: **שלא לאוכליו חייב**. דקתני מתני' חייב: **מה סיקו**. ה' פסלי'. **סיקו**. דכל הקרבנות שנפסלו בעורה תנן במס' זבחים (דף פד.) אס עלו למזבח אימוריהן להקטיר לא ירדו: **צעלי מומין**. תנן התם אס עלו ירדו שלא היה פסולין בקודש: **בדוקין שבעין**. טליל"א. כגון הנוטה כדוק שמים (יפשיה מ.). וגבי קרבן מוס הוא כדכתיב (ויקרא כב) או דק או תצולו צעינו: **ולאינא דר"ע**. במס' זבחים (דף תנן ר"ע מכשיר צבעלי מומין אס עלו ואמרו בגמרא^א לא ארע"ק אלא בדוקין שבעין הואיל וכשירין לכתחלה צעופות: **טריפה**. אמר התם אס עלמה תרד: **מירי נבילה**. מלגמלא: **השוחט חטאת גר'**. ובשחיטת חולין בפרק שני^ב מפרש אמאי נקט חטאת: **ג' חטאות**. משום שבת ומשום ע"ז ומשום שחוטין חוץ לעזרה: **מה סיקו**. הכא אפי' לטהרו מירי נבילה ליכא דתקרובת ע"ז מטמאה אפי' בזהל: **מירי אבר מן החי**.^ג לבני נח שאס אכלו אינו נהרג: **אשם שניתק לרעים**. שמתו צעליו או נתכפרו בזה. חטאת ואשם אינן צדין נדבה ומשנתכפרו בזהר אין תקנה לזה וגבי חטאת הילכתא גמירי לה (תמורה כא): **דמטה וצאשם גמירי הילכתא** (שם יח). כל שצחטאת מטה צאשם רועה ואס ניתקו מעליו והסליכו לאחר לרעות שיקמאצ ויפול צו מוס שיוכל

לפדותו ולהוציאו לחולין וכל הרועים דמיהס נופלים לנדבה ומה היא נדבה שזה שופרות היו במקדש וכחוצ עליהן נדבה ושס היו נותנין כל מותר דמי חטאת ואשם ומביאין משס קין המוצא עולות בשר לשם ועורות להכניס שזור ומדרשו של יהודה הכהן כגון' תמורה (דף כג:) וזה לא המתין עד שיומס ומשניתקו לרעיהי שחטו סתם כשר לעולת קיץ המוצח הואיל וסוף סוף דמיו לכך היו עומדים: **לא צעי עקירה**. מאחר שהוא עומד לכך א"צ לעקור שס אשם ממנו: **א"ה כי לא ניתק נמי**. משעה שנתכפר בזהר סתמיה לקיץ המוצח קאי: **גזירה לאחר כפרה אטו קודס שנתכפר**. דסתמיה לאשם אכל משניתק לא מיחלף: **ומנא סימנא**. לה' מילתא דלמר לך דגזרי' הכי: **לנדבה**. לשופרות: **ר' אליעזר אומר ימות**. כל ז' נדדיו של רבי אליעזר היה עושה אשם כחטאת לכל דבר שנאמר (ויקרא ו) כחטאת כאשם וכן גבי שלא לשמוי^א וכן גבי חטאת שנכנס דמה לפניס במס' זבחים (דף י"ד): **רבי יהושע אומר ימנר**. לאחר שנתכאצ: **ויציא דמיו עולה**. נדבה לעזמו. וזכמס' תמורה^ב מסיק לה' מילתא והלא אף הדנדבה עולה היא מה צין דברי רבי יהושע לדברי חכמים אלא שצומן שהיא בזה לחוצמו הוא סומך עליה ושוחטה ונסכיה קריצין משלו וכשהיא בזה לנדבת ציבור אינו סומך עליה כו': **בדמיו אין**. אכל אינו גופיה לא אינר דקירצ עולה ואף על פי שמקריבו לעזמו אלמא גזירה לאחר כפרה שנתכפר בזהר אטו לפני כפרה דאי שרית ליה השתא טעי ואי מיצטרדין ליה עולה נמי קודס כפרה מקריצ ליה להאי והדר מייתי אחר לאשם ואי אפשר לשנות וצח לצח אחר כ"ז שעומד לשמו:

ותני

בזא עקירה ק' א"כ פסח בשרא ימות השנר דבעי עקירה אמאי לא מנריך רעיה. מקשי' דלמר פ"ק דמנחות (דף ד.) א"ר הונא אמר רב אשם שניתק לרעיה ושחטו סתם כשר לעולה ניתק אין לא ניתק לא מ"ט אמר קרא הוא בזהיימו יח' אלמא ניתק דלאורייתא הוא בזהיימו קודס כפרה ואורי' דה"פ התם אמר קרא הוא בזהיימו יח' קודס כפרה וכיון דמלאורייתא הכא דגזרי' אטו לפני כפרה ומסיק מ"ט אמר קרא הוא כלומר מ"ט כשר הלא הלכה למשה מסיני הוא דכל שצחטאת מטה באשם רועה אמר קרא הוא משמע בזהיימו שלצסוף^א כשיסתאצ וימכר שהדמים לנדבה והויא עולה^ב ואחא קרא ללמוד על הלכה דהכי גמרינן דכל שצחטאת מטה באשם קרב עולה א"נ כי גמרי' דכאשם רועה למנא^ג א"נ^ד דכאשם אזיל לנדבת ציבור ולא ידעי' אי הוא עצמו או דמיו וגלי קרא דהוא עצמו ואי לאו הלכה ה"א הוא בזהיימו דמעיקרא יח' ולא יקרב עולה ורמי' לפי' זה דבתמורה פ' אלו קדשים (דף תי.) גר' בכל הספרים א"ר הונא אשם שניתק לרעיה ושחטו סתם כשר מ"ט אמר קרא הוא בזהיימו יח' ולא גר' התם בשום ספר ניתק אין לא ניתק לא:

אלו דברים פרק ששי פסחים

עג.

לדברי האומר מקלקץ בחבורה כו'. וא"ת והלא ר' יהודה הוא דפטור מקלקל בחבורה ומתני' דמחייב בשאינן ראויין דהיינו מתעסק ששוחט וצח זה וסבור שהוא אחר לא אחי כר"י דלדידיה מתעסק פטור כדמוכח צפ' ספק אכל (כריתות יט.): דקאמר הנח לחינוקות מתוך שמקלקל בחבורה חייב מתעסק נמי חייב אלמא משמע מאן דפטור מקלקל בחבורה פטור נמי מתעסק וא"כ מתני' לא מתוקמא כמאן דפטור מקלקל בחבורה וי"ל דלדברי האומר מקלקל בחבורה פטור היינו רבי יוחנן אליבא דרבי שמעון דפטור היכא דמקלקל לגמרי דליכא תיקון כלל ולאפוקי מדר' אבהו דצפ' האורג (שבת קו.) תני ר' אבהו קמיה דר' יוחנן כל המקלקלין פטורין חוץ מחובל ומנעיר א"ל פוק תני לצרח חובל ומנעיר אינה משנה ואח"ל משנה בחובל וצריך לכלזו ומנעיר וצריך לאפרו והיינו אליבא דר"ש דממפליג צין חובל מקלקל גמור לא אפי' מקלקלין אכל מקלקל גמור לא אפי' לר"ש מיהו אכתי קשה לר"י כיון דס"ד דליכא תיקון כלל במתני' א"כ תקשי לכ"ע היכי חייב לר"ש מקלקל בחבורה הא מלאכה שאינה צריכה לגופה היא ופטור אפילו בחבורה כדמוכח בסוף כל כתבי (שבת קכא): **דפטור ר"ש התם** הורג נחשים ועקרים משום מלאכה שאינה צריכה לגופה וצריש הנתנעין ליה דלמר מקלקל בחבורה חייב ר"ש האמר מלאכה שאינה צריכה לגופה פטור עליה: **ת"י קין להוציאו מירי אבר מן החי**. משמע דתקרובת ע"ז מטמאה מדאורייתא מדלל קאמר תיקן להוציאו מירי נבילה^א ולא מיחייב אהך טומאה אס נכנס לתקדש ובע"ז פ' ר' ישמעאל (דף נג.) משמע שהיא מדרבנן דבעי רבי יוחנן תקרובת ע"ז איקורא דאורייתא לא בטלה טומאה כי היכי דלא ניפשוט מהך צרייתא דטומאת תקרובת לאו דאורייתא וכן בסוף העור והרוטב (חולין קנט.) דלמר אבי' הרי אמרו תקרובת ע"ז של אוכלין מטמא טומאתה לאו דאורייתא דאי דאורייתא מנינו לאוכלין שמתמא טומאה חמורה ומשני כשישמש מעשה עץ שימש התם נמי דיחוי' בעלמא הוא^ב: **שחחין ונמצא טריפה בסתר פשור**. מימה לר"י אמאי פטור והלא לא עשה מזוה ומתניתין אוקימנא כר"ש דמחייב אפי' לר' יהושע היכא דלא עשה מזוה וליכא למימר דהכא פטור משום דחשבי' ליה כאנוס דע"כ לאו מטעם אנוס פטרי ליה אלא משום דטעה בדבר מזוה כדמוכח בגמ' דפריך אי ר' אליעזר חטאת נמי מחייב דאף לית ליה טעה בדבר מזוה פטור ותי' ר"י דכל זה מדברי ר"מ: **אשם שניתק לרעיה ושחטו סתם בשר**. כל עיקר רעיה מדרבנן דמדאורייתא לא נריך רעיה כלל ולהכי קאמר אלמא לא צעי עקירה א"ה כי לא ניתק נמי אי אמרת בשלמא צעי עקירה א"ש דבעינן ניתק דע"י ניתק ויזכר לעוקרו^א אכל לא ניתק לא דגזרי' עוקרו אטו לא עוקרו אכל שהמא דלא צעי עקירה קודס ניתוק נמי ליכשר דליכא למיחש למידי ומשני דקודס ניתוק גזרי' אחר כפרה אטו לפני כפרה ואחר ניתוק נמי דיעבד כשר אכל לכתחלה מיהא גזרי' אטו לפני כפרה^ב ומנא מימרא דתנן אש כו' בדמיו אין אכל הוא אפיה לא דהא כ"ע מודו דלאחר עקירה וניתוק היה יכול לשוחטו לכתחלה דליכא למיגזר אטו קודס עקירה הואיל ואיכא היכירא דניתוק אי לאו משום דגזרינן לאחר כפרה וניתוק אטו קודס כפרה ומה שפי' ר"י^ג דאי אמרת דבעי עקירה אחי שפיר דגזרו בשלא ניתק דילמא אחי לשחוט

דרבנן בטלה וי"ל דלצטרדין הכא לשנויי תיקן להוציאו מאמה"ח כי היכי דלא ניפשוט מהך צרייתא דטומאת תקרובת לאו דאורייתא וכן בסוף העור והרוטב (חולין קנט.) דלמר אבי' הרי אמרו תקרובת ע"ז של אוכלין מטמא טומאתה לאו דאורייתא דאי דאורייתא מנינו לאוכלין שמתמא טומאה חמורה ומשני כשישמש מעשה עץ שימש התם נמי דיחוי' בעלמא הוא^א: **שחחין ונמצא טריפה בסתר פשור**. מימה לר"י אמאי פטור והלא לא עשה מזוה ומתניתין אוקימנא כר"ש דמחייב אפי' לר' יהושע היכא דלא עשה מזוה וליכא למימר דהכא פטור משום דחשבי' ליה כאנוס דע"כ לאו מטעם אנוס פטרי ליה אלא משום דטעה בדבר מזוה כדמוכח בגמ' דפריך אי ר' אליעזר חטאת נמי מחייב דאף לית ליה טעה בדבר מזוה פטור ותי' ר"י דכל זה מדברי ר"מ: **אשם שניתק לרעיה ושחטו סתם בשר**. כל עיקר רעיה מדרבנן דמדאורייתא לא נריך רעיה כלל ולהכי קאמר אלמא לא צעי עקירה א"ה כי לא ניתק נמי אי אמרת בשלמא צעי עקירה א"ש דבעינן ניתק דע"י ניתק ויזכר לעוקרו^א אכל לא ניתק לא דגזרי' עוקרו אטו לא עוקרו אכל שהמא דלא צעי עקירה קודס ניתוק נמי ליכשר דליכא למיחש למידי ומשני דקודס ניתוק גזרי' אחר כפרה אטו לפני כפרה ואחר ניתוק נמי דיעבד כשר אכל לכתחלה מיהא גזרי' אטו לפני כפרה^ב ומנא מימרא דתנן אש כו' בדמיו אין אכל הוא אפיה לא דהא כ"ע מודו דלאחר עקירה וניתוק היה יכול לשוחטו לכתחלה דליכא למיגזר אטו קודס עקירה הואיל ואיכא היכירא דניתוק אי לאו משום דגזרינן לאחר כפרה וניתוק אטו קודס כפרה ומה שפי' ר"י^ג דאי אמרת דבעי עקירה אחי שפיר דגזרו בשלא ניתק דילמא אחי לשחוט

ויצמדו לבעל פעור ויאכלו זבחי מתיס, מה מת מטמא באהל אף תקרובת ע"ז מטמא באהל. איכא דאמרי אמר רבא זו מטמאה במשא כו' מכל מקום לתרתי לישיני דרבא תקרובת ע"ז לא גריעה מנבלה לטמא במשא, מה תיקן דקתני חייב שלש

עין משפט ור מצה

בט א מיי פ"ב מהל' שגגות הלכה י:
ג ב מיי פ"ד מהל' שגגות הלכה א:

גא ב מיי פ"ד מהל' פסולי מוקדשין הלכה ד:

לעני רש"י

טליל"א [טליל"א]. קרוב בעין הפוגע בראיה.

מוסף רש"י

חייב עליה ג' חטאות. בשוגג, מוסס שבת ומשום שחט קדשים בחוץ ומשום עבודת כוכבים, שגלשמן בשרה, ומשום מקלקל לא מיפטור בשבת, שהרי מתקנה הוא אכל בני נח שאכר מן החי אסור לסס (חולין טו.) אשם שניתק לרעיה. שמתו צעליו או שנתכפרו בזהר ויתק מציין אשם לרעים, שאמרו לו ציד הוציאו לרעים (זבחים טו.) ובחטאת אולא למיתה, וקיימא לן כל שנתמאת ממה צאשם רועה ולבשחימאצ ימכר ויפלו דמיו לנדבה ואס כבר יתק לרעים שמכרובו לרועה (מנחות ד.) ושחטו סתם. אס השלים לרועה וקדס ושחטו סתם עד שלא נסתאצ (תמורה יח.) שהקדים ושחטו לשם עולה (מיר כח.) כשר לעולה. הואיל ופסול לקיץ הממאצ שהוא עולה (זבחים טו.) דהא סתמא לשם עולה קאי (שמואל א.) ואח"כ שס אשם עליו. דלדבה דשופרות עולה (מנחות ד.) אשם אשם שחטו צעליו או שנתכפרו בעליו. בזהר. דלעיל כחטאת כי האי גונא ממה, צאשם כל שצחטאת ממה צאשם רועה וכל הכרוצין מיהין טפלים לנדבה שכן מדרשו של יהושע הכהן במס' תמורה (שבושות יב.) ר' אליעזר אומר ימות. ר"א אית ליה אשם כחטאת לכל דבר אף אשם שחטו שלא לעזמו פסול בפ"ק דזבחים (ב.) וכן לענין אשם נכנס דמו ליציל פסול (שבושות יב.) וליבא בדמיו עולה. בעל האשם יציא דמיו עולה, והתם (תמורה כ.) מפרק והלא אף נדבה עולה היא, מה צין דברי ר' יהושע לדברי חכמים, אלא בזמן שהיא בזה נדבת יחיד סומך עליה ושוחטה ומסכיה קריצין משלו ובזמן שהיא בזה נדבת צבור אינו סומך עליה ומסכיה קריצין משל צבור (שבושות יב.)

רבינו חננאל (ומשך)

והקרישין. שחטו בשבת ונמצא טריפה בסתר כגון ההריאה שניקבה וכיוצא בה פטור. הא טרפה שבבליז כגון שובב קרוק של מוח או שחתכו רגליה מן הארסרובה ולמעלה וכיוצא בהן, מה תקן דקתני חייב. א"ל להוציאה מירי נבלה, ופשוטה היא כי הנבלה מטמאה במשא ובכגע והטרפה שחוטת אינה מטמאה כלל. והאתקאפ דרבינא דאמר השחוט חטאת בחוץ בשבת לע"ז בשוגג חייב שלש חטאות, משום שוחט קדשים בחוץ ומשום שוחט בשבת ומשום מקריב לע"ז דשחיטתו זו לא ממטרה, דגרסינן בפ"ק דשחיטת חולין' בענין שחיטת כזרי נבלה ומטמאה במשא, ותרגמה רבא הכי תקיל, שחיטת כזרי מטמאה במשא, ואינה מטמאה באהל, ויש אחרת שמתמאה אפי' באהל ואיזו, זו תקרובת ע"ז וכו' יהודה בן בחיאי דתני מניין לתקרובת ע"ז שמתמאה באהל שנאמר

ויצמדו לבעל פעור ויאכלו זבחי מתיס, מה מת מטמא באהל אף תקרובת ע"ז מטמא באהל. איכא דאמרי אמר רבא זו מטמאה במשא כו' מכל מקום לתרתי לישיני דרבא תקרובת ע"ז לא גריעה מנבלה לטמא במשא, מה תיקן דקתני חייב שלש